

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Auto de Apertura No. 005 - P-003-2026

([FECHA COMPLETA])

ASUNTO: Apertura de Investigación Disciplinaria

PROCESO No.	[NÚMERO DE PROCESO]
INVESTIGADO(A)	[NOMBRE COMPLETO DEL INVESTIGADO]
IDENTIFICACIÓN	C.C. [NÚMERO DE CÉDULA]
CARGO	[CARGO DEL INVESTIGADO]
DEPENDENCIA	[DEPENDENCIA]

I. ANTECEDENTES

Mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE RECEPCIÓN: oficio, correo electrónico, queja anónima, etc.] radicado con el número [NÚMERO DE RADICADO] del [FECHA], se recibió en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la ESAP información relacionada con presuntas irregularidades en la conducta del servidor público [NOMBRE DEL INVESTIGADO], quien se desempeña como [CARGO] en la dependencia de [DEPENDENCIA].

Los hechos puestos en conocimiento señalan que [DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS HECHOS], situación que presuntamente podría configurar falta disciplinaria conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.

Mediante Auto No. [NÚMERO DE AUTO DE INDAGACIÓN PREVIA] del [FECHA], se ordenó la apertura de Indagación Preliminar con el objeto de establecer si los hechos materia de la noticia disciplinaria ameritaban la apertura de investigación disciplinaria.

Una vez surtida la etapa de indagación preliminar y valoradas las pruebas recaudadas, se encuentra mérito suficiente para dar apertura a investigación disciplinaria en contra del servidor público antes mencionado.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP es competente para adelantar el presente proceso disciplinario, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1227 de 2005 y las normas internas de la institución, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO

El artículo 150 de la Ley 734 de 2002 establece que cuando aparezca demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, el funcionario competente ordenará

la apertura de investigación disciplinaria mediante auto que deberá contener: la identificación del investigado y su condición de servidor público; una relación sucinta de los hechos que originan la investigación; las faltas disciplinarias que tales hechos pueden configurar; las normas presuntamente vulneradas; y el registro de las pruebas que serán practicadas.

3. ANÁLISIS DE MÉRITO

Del análisis de la información recaudada en la etapa de indagación preliminar se desprende que:

[DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS HECHOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA QUE FUNDAMENTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN. INCLUIR ANÁLISIS DE CADA ELEMENTO PROBATORIO Y SU RELACIÓN CON LOS HECHOS INVESTIGADOS]

4. CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL

Los hechos descritos podrían constituir falta disciplinaria y encontrarse tipificados en las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002:

- Artículo 34 - Deberes: [ESPECIFICAR DEBERES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDOS]
- Artículo 48 - Faltas Gravísimas: [SI APLICA]

La calificación jurídica realizada en esta etapa procesal tiene carácter provisional y podrá ser modificada en el curso de la investigación, de acuerdo con las pruebas que se alleguen al proceso.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del (la) señor(a) [NOMBRE COMPLETO], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [NÚMERO], quien se desempeña como [CARGO] en la [DEPENDENCIA] de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, por los hechos descritos en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: VINCULAR formalmente al proceso disciplinario al (la) servidor(a) público(a) [NOMBRE COMPLETO], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [NÚMERO], en calidad de investigado(a).

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR Y NOTIFICAR el contenido del presente auto al investigado(a), conforme a lo establecido en los artículos 159 y siguientes de la Ley 734 de 2002.

ARTÍCULO CUARTO: DECRETAR y practicar las siguientes pruebas:

4.1. OFICIAR a [DEPENDENCIA/ENTIDAD] para que remita [ESPECIFICAR DOCUMENTOS O INFORMACIÓN REQUERIDA].

4.2. SOLICITAR a [DEPENDENCIA/ENTIDAD] copia de [ESPECIFICAR DOCUMENTOS].

4.3. Las demás que resulten pertinentes, conducentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos.

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al investigado(a) que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, podrá pronunciarse sobre los hechos investigados y solicitar las pruebas que considere pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 734 de 2002.

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al investigado(a) que tiene derecho a designar un abogado de confianza que lo asista y represente durante el proceso disciplinario, o en su defecto, podrá solicitar la asignación de un defensor de oficio.

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR que el presente auto sea incorporado al expediente disciplinario y al expediente electrónico del proceso.

ARTÍCULO OCTAVO: CONTRA el presente auto procede el recurso de reposición ante esta Oficina, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley 734 de 2002.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[NOMBRE DEL JEFE OCID]

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

Proyectó: [NOMBRE DEL PROFESIONAL]

Revisó: [NOMBRE]

Archivo: [CÓDIGO DE ARCHIVO]